RESUMÉ — Doručování písemností — nařízení ES č. 1393/2007

1393/2007

Zdrojové znění: Konsolidovaný text, Ze dne: 1. 7. 2013, [02007R1393-20130701].

Dřívější doručovací nařízení; použití nového nařízení EU 2020/1784 závisí na jeho časových pravidlech. Dodané staré přílohy nejsou aktuálními formuláři.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravovalo přeshraniční doručování soudních a mimosoudních písemností v občanských a obchodních věcech.

Zásady a nosné koncepty: Rychlé předávání, procesní jistota adresáta a ochrana při jazykové překážce.

Systematika: Odesílající a přijímající subjekty, způsoby doručování, odmítnutí, formuláře a přílohy.

Subjekty a objekty: Orgány odeslání a přijetí, adresát a osoba žádající doručení.

Postavení v právním systému: Nařízení EU: v rozsahu územní, věcné a časové působnosti přímo použitelné; národní právo doplňuje neupravené otázky a nesmí odporovat použitelnému unijnímu pravidlu.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Nahrazeno nařízením EU 2020/1784 podle jeho časové působnosti. Doručení není uznání rozhodnutí; jazykové odmítnutí má konkrétní podmínky a napravitelné následky.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

Článek 1 — Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na občanské a obchodní věci, kdy musí být soudní nebo mimosoudní písemnost zaslána z jednoho členského státu do druhého za účelem doručení v druhém členském státě.

Článek 2 — Odesílající a přijímající subjekty

Každý členský stát určí úřední osoby, orgány nebo jiné osoby (dále jen „odesílající subjekty“) příslušné k zasílání soudních nebo mimosoudních písemností, které mají být doručeny v jiném členském státě.

Článek 3 — Ústřední orgán

Federativní státy, státy, ve kterých se používá více právních systémů, nebo státy s autonomními územními celky mohou určit více než jeden ústřední orgán.

Článek 4 — Zasílání písemností

Soudní písemnosti jsou zasílány přímo a nejrychlejším možným způsobem mezi subjekty určenými podle článku 2.

Článek 14 — Doručování prostřednictvím poštovních služeb

Každý členský stát může doručovat soudní písemnosti osobám s bydlištěm v jiném členském státě přímo prostřednictvím poštovních služeb, a to doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí nebo rovnocenným dokladem.

Článek 18 — Výbor

Komisi je nápomocen výbor.

Článek 24 — Přezkum

Do 1. června 2011, a dále každých pět let, předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o používání tohoto nařízení, přičemž věnuje zvláštní pozornost efektivitě subjektů určených podle článku 2 a praktickému používání čl. 3 písm. c) a článku 9.

Podklad: 1393 - 2007 o dorucovani soudnich a mimosoudnich pisemnosti.pdf • 70 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 442 slov resumé včetně úvodu z 3136 slov vyčištěného podkladu (14,09 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.